

1500225-24.2021.8.26.0611

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Renê José Abrahão Strang

Comarca: São Joaquim da Barra

Foro: Foro de São Joaquim da Barra

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2297371/2021 - CENTRAL POL.JUD-S.J.DA BARRA, 21140982 - CENTRAL POL.JUD-S.J.DA BARRA, 2297371 - 01º D.P. SAO JOAQUIM DA BARRA

Autor:

Justiça Pública

Tipo Completo da Parte Passiva Principal << ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Joaquim da Barra

Foro de São Joaquim da Barra

2ª Vara

Travessa Cleiton Zanini, s/n, São Joaquim da Barra-SP - cep 14600-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500225-24.2021.8.26.0611 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500225-24.2021.8.26.0611

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2297371/2021 - CENTRAL POL.JUD-S.J.DA BARRA, 21140982 - CENTRAL POL.JUD-S.J.DA BARRA, 2297371 - 01º D.P. SAO JOAQUIM DA BARRA

Autor:

Justiça Pública

Tipo Completo da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renê José Abrahão Strang

Vistos.

Os réus foram denunciados pela infração ao artigo 155, §§1º e 4º, II e IV, do Código Penal, porque em dia, hora e local narrados na denúncia teriam subtraído os objetos narrados na inicial acusatória, mediante concurso de agentes e com uso de fraude.

Denúncia foi recebida.

Os acusados ofereceram defesa preliminar.

Houve desmembramento do feito em face do réu João.

Durante a instrução testemunhas e a vítima foram ouvidas

O acusado foi interrogado.

Em memoriais, requereu o representante do Ministério Público a procedência parcial da acusação.

A defesa, por sua vez, requereu a absolvição dos acusados.

É O RELATÓRIO DO ESSENCIAL FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido é parcialmente procedente.

A representante do motel vítima disse que os acusados solicitaram o uso de um quarto.

Disse ainda ter visto os réus pulando o muro do local com um televisor.

No mais, testemunhas surpreenderam os réus na posse do televisor furtado.

Além disso, o próprio acusado confessou o delito.

Nesse sentido, comprovadas a autoria e materialidade, a condenação é de rigor.

Quanto às qualificadoras, como bem dito pela vítima, os réus agiram juntos na subtração do bem.

Continuando, os réus usaram de fraude, já que se passaram como hóspedes do motel apenas para esconder a intenção criminosa.

Por fim, apenas a majorante do repouso noturno não incide, diante de sua incompatibilidade com as qualificadoras do furto.

DOSIMETRIA DA PENA.

Fixo a pena base no mínimo considerando que as condições do artigo 59 do Código Penal são favoráveis ao réu.

Sem agravantes.

Sem atenuantes

Sem causa de aumento ou de diminuição de pena.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva e condeno o réu, como incurso no artigo 155, §4º, II, e IV, do Código Penal, a 1 (um ) ano de reclusão, mais 10 dias multa em seu valor mínimo.

Fixo regime aberto para início de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, §3, do Código Penal.

Nos termos do artigo 44, 2º, do Código Penal substituo a pena privativa de liberdade por multa no seu valor mínimo.

Eventual apelo em liberdade, diante da ausência dos requisitos da prisão preventiva.

São Joaquim da Barra, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA